

1530782-47.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... c) condenação anterior por crime de roubo (processo nº 0044193-33.2012.8.26.0050, da 2ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 15/04/2014 e pena julgada extinta em 24/08/2018) e d) condenação anterior por crime de roubo majorado (processo nº 0093542-49.2005.8.26.0050, da 28ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1530782-47.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1530782-47.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2369278/2019 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 9206943 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 8796/19/371 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2369278 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 8796/19/371 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON APARECIDO MIGUEL e outros

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

WELLINGTON APARECIDO MIGUEL e RENATO BATISTA DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados, juntamente com Camila Santos da Silva e Thalita Santos Silva, como incurso no artigo 155, § 4º, incisos III e IV, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 1/2), no dia 25 de dezembro de 2019, às 4h10, na Avenida Yervant Kissajikian, nº 2327, Cidade Ademar, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram, para si ou para outrem, com emprego de chave falsa, um veículo VW/Gol Special, de cor cinza e placa DMR-2608, em prejuízo da vítima Luiz Nunes Gomes.

Narra a denúncia que, segundo apurado, os denunciados decidiram subtrair o veículo da vítima, a qual havia estacionado na rua. Aproveitando-se de que a vítima se retirara e não vigiava o carro, os denunciados utilizaram chave falsa para furtá-lo.

Segundo a exordial, ocorreu que policiais militares foram avisados sobre o furto e avistaram o veículo em movimento. Procederam à abordagem, sendo que RENATO estava na direção, enquanto os demais denunciados eram passageiros. Os policiais constataram que o carro estava acionado por meio de chave mixa.

É ainda da inicial que os denunciados, em interrogatório, mantiveram-se em silêncio, conforme Termos de Interrogatório de fls. 27/30.

A inicial ainda dá conta de que a vítima, em declaração de fl. 13, reconheceu os denunciados como as pessoas que estavam próximas do seu veículo quando o estacionou na rua.

Por decisão proferida em audiência de custódia realizada aos 26 de dezembro de 2019, a prisão em flagrante dos indiciados WELLINGTON e RENATO foi convertida em prisão preventiva e foi concedida liberdade provisória às indiciadas THALITA e CAMILA, mediante as medidas cautelares consistentes em: a) compromisso de comparecimento aos atos do processo; b) proibição de ausentar-se da Comarca, por mais de oito dias, sem prévia autorização Judicial; c) compromisso de comparecimento mensal e obrigatório em Juízo (DIPO) para justificar suas atividades. Também deverão manter endereço atualizado nos autos. Desde já, nos termos do artigo 282, §4º, do CPP, ficam as indiciadas advertidas de que o descumprimento das medidas impostas poderá acarretar a decretação da prisão preventiva (fls. 113/115).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 15 de janeiro de 2020 (fls. 202/203).

Os réus WELLINGTON e RENATO foram citados (fls. 231/236) e o i. Defensor Público apresentou resposta à acusação a favor deles, requerendo, em síntese, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária dos acusados, bem como a revogação da prisão preventiva (fls. 272/274).

Por decisão datada de 15 de maio de 2020, o recebimento da denúncia foi ratificado e foi mantida a prisão preventiva dos réus WELLINGTON e RENATO (fls. 276/277).

Aos 19 de maio de 2020, melhor valorando as circunstâncias das prisões dos acusados WELLINGTON e RENATO, para que não suportassem coação ilegal por excesso de prazo ao qual não deram causa, foi reconsiderada a decisão de fls. 256/257 e foram revogadas suas prisões preventivas (fl. 285).

Aos 19 de maio de 2020, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos para as denunciadas THALITA e CAMILA (fls. 286/287).

Os réus WELLINGTON e RENATO foram colocados em liberdade (fls. 292/293 e 294/295, respectivamente).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas a vítima, uma testemunha policial militar e, ao final, o réu RENATO foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais.

O douto representante do Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação dos Réus, nos termos da denúncia.

Por sua vez, o insigne Defensor Público requereu, em suma, a absolvição dos réus, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventuais penas no mínimo legal, diante da escassa gravidade do delito, bem como a outorga de regime prisional diverso do fechado, considerando a inexistência de demais circunstâncias judiciais desfavoráveis, o disposto na Súmula nº 269 do E. STJ e o período de prisão cautelar dos acusados, que no presente caso ultrapassou quatro meses; b) a concessão aos acusados do direito de apelar em liberdade, pois a instrução criminal está encerrada e estão ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que os réus WELLINGTON e RENATO são dois de seus autores.

Houve realmente a prática do crime de furto qualificado, cuja materialidade restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 4/5), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 6/8), pelo Auto de Exibição e Apreensão do veículo e da chave falsa (mixa) (fl. 11), pelo Auto de Entrega (fl. 12), pelo Termo de Declarações da vítima (fl. 13) e pelo Relatório Final (fls. 136/138), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Foi ouvida em juízo a vítima Luiz Nunes Gomes, que relatou, em síntese, que estava na rua onde mora, deixou o carro. Quando foi duas e meia da manhã viu que o carro tinha sumido. A polícia achou o carro e pegou quatro pessoas em flagrante, dois homens e duas mulheres.

Também foi ouvida em juízo a testemunha policial militar Jair Lima da Silva, que narrou, em síntese, que estava na avenida, já tinha sido informado na rede sobre o furto do veículo. Visualizaram o veículo e estavam os quatro indivíduos no veículo. A única coisa que informaram é que pegaram o veículo e saíram com ele. Não se recorda se o carro estava acionado por meio de chave mixa, mas lembra que eles estavam de posse de uma chave mixa.

Ao ser interrogado em juízo, o réu Renato Batista da Silva negou a prática delitativa, narrando que está com 35 anos de idade. Está preso desde 2020, por uma confusão e acabou sendo condenado por um assalto. Tem pena para cumprir até 2025 ou começo de 2026. Estudou até a sexta-série. Com todo o respeito, não foi o interrogando que pegou esse carro. Era Natal, a Thalita era namorada do interrogando. Estavam reunidos na rua da casa da Thalita, um rapaz que na época dizia ser amigo do interrogando apareceu com esse carro. Pediu para dar uma volta e o amigo concedeu. A namorada e a irmã dela, assim como Wellington foram com o interrogando. Foi abordado pelos policiais, não dificultou a abordagem. Quando os policiais abordaram mostraram que estava acionado por uma chave mixa. O rapaz entregou o carro ao interrogando ligado. Esse amigo se chama Fernando. Nunca mais teve contato com Fernando.

No entanto, diante de todos os elementos de prova colhidos nos autos, a versão apresentada pelo réu restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-lo.

Com efeito, nenhum elemento foi colacionado a fim de que se demonstrasse sua versão. Consoante dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Segundo Julio Fabbrini Mirabete (Processo Penal, 18ª ed., Editora Atlas, 2007, pág. 258):

“Ônus da prova ('onus probandi') é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal.”

Ademais, há de se dar crédito à versão apresentada pela vítima, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente os réus.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares, colhidos em Delegacia e em juízo, foram coesos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou qualquer razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).

Dessa forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos

policiais militares, não é lícito presumir que queiram prejudicar os acusados, pois a agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

De se observar, também, que os réus foram presos em flagrante delito na posse do veículo subtraído, ligado com chave "mixa", tendo sido surpreendidos pelos policiais militares, estando RENATO na condução do automóvel.

Consoante elucidativos julgados:

"Em tema de furto, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório, tanto mais se, tornando-se o réu revel, confessou o crime na fase extrajudicial." (RT 656/303 - grifos nossos)

"Em tema de furto a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificação dúbia e inverossímil reforçada pelos maus antecedentes do agente e pela inexistência de prova em desfavor do lesado, autoriza o decreto condenatório." (RT 688/334).

A qualificadora prevista no inciso III do § 4º do artigo 155 do Código Penal, consistente em emprego de chave falsa, restou amplamente demonstrada pelo conjunto probatório, notadamente pelo depoimento das testemunhas ouvidas e pelo Laudo Pericial nº 20.900/2020 (fls. 460/463).

Também restou amplamente demonstrada pela prova oral colhida a qualificadora prevista no inciso IV do § 4º do artigo 155 do Código Penal, consistente no concurso de duas ou mais pessoas.

Consequentemente, à luz das provas colhidas, restou configurada a prática do delito de furto qualificado pelo emprego de chave falsa e pelo concurso de agentes, nos exatos moldes do artigo 155, § 4º, incisos III e IV, do Código Penal.

Passo à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que os réus WELLINGTON e RENATO, além de reincidentes, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase, ostentam outros antecedentes desabonadores. Com efeito, consoante Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 64/68) e Folha de Antecedentes (fls. 368/381), o réu RENATO ostenta: a) condenação anterior por crime de roubo (processo nº 0004079-28.2007.8.26.0050, da 14ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 31/10/2007 e pena julgada extinta em 03/06/2014); b) condenação anterior por crime de furto qualificado tentado (processo nº 0045178-60.2016.8.26.0050, da 8ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 31/07/2018); c) condenação anterior por crime de furto qualificado tentado (processo nº 0088827-22.2009.8.26.0050, da 7ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 09/08/2010 e pena julgada extinta em 03/06/2014) e d) condenação anterior por crime de furto qualificado tentado (processo nº 0100522-60.2015.8.26.0050, da 7ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 10/10/2016). Por sua vez, conforme Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 90/93) e Folha de Antecedentes (fls. 385/400), o réu WELLINGTON ostenta: a) condenação anterior por crime de roubo majorado tentado (processo nº 0001511-05.2008.8.26.0050, da 10ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com pena julgada extinta em 24/08/2018); b) condenação anterior por crime de furto qualificado (processo nº 0002442-47.2004.8.26.0050, da 2ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para o réu em 08/08/2005 e pena julgada extinta em 24/08/2018); c) condenação anterior por crime de roubo (processo nº 0044193-33.2012.8.26.0050, da 2ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com

trânsito em julgado para a Defesa em 15/04/2014 e pena julgada extinta em 24/08/2018) e d) condenação anterior por crime de roubo majorado (processo nº 0093542-49.2005.8.26.0050, da 28ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para o réu em 23/10/2006 e pena julgada extinta em 24/08/2018). Esse histórico denota que os réus WELLINGTON e RENATO possuem conduta social reprovável, que continuam a fazer do alheio seu meio de vida e que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir suas condutas. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legalmente previsto, partindo de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância agravante da reincidência específica de ambos os réus (conforme fundamentação acima). Assim, aumento as penas em 1/6 (um sexto), assim culminando com as penas de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, que, ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno em definitivas. O regime inicial para cumprimento da pena será o inicial fechado, nos termos do artigo 33, caput, § 2º e § 3º, do Código Penal, em consonância com o artigo 59 do mesmo Estatuto. Registre-se que os réus WELLINGTON e RENATO, além de serem reincidentes específicos, ostentam outros antecedentes desabonadores, conforme já exposto quando da aplicação da pena, sendo certo que, para a incidência da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a adoção de regime semiaberto, mister que, além de a pena ser igual ou inferior a quatro anos, sejam favoráveis as circunstâncias judiciais.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos para a referida substituição (quantidade de pena e não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa). É preciso, ainda, que estejam presentes os requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do Código Penal. Verifica-se, no caso, a presença da agravante da reincidência específica e maus antecedentes, sendo que, em face das condenações anteriores, a medida não é socialmente recomendável, nem admitida, nos termos do § 3º do citado artigo.

DISPOSITIVO.

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR os acusados WELLINGTON APARECIDO MIGUEL e RENATO BATISTA DA SILVA, qualificados nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, incisos III e IV, do Código Penal, impondo, por isso, para cada um dos réus, a pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legalmente previsto.

As penas de multa serão calculadas por seu valor unitário mínimo, atendendo ao disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que os réus tenham condição financeira favorecida.

Tendo os réus sido beneficiados com a revogação da prisão preventiva neste processo, faculto-lhes o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno cada um dos réus a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lancem-se os nomes dos réus no "Rol dos Culpados", expeçam-se os competentes mandados de prisão e, com o cumprimento desse(s), expeça(m)-se a(s) guia(s) de execução definitiva(s) (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, arts. 467 e seguintes das NSCGJ).

Com o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral para as providências cabíveis, em observância ao disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e no artigo 48 da Resolução TSE nº 23.669, de 14 de dezembro de 2021.

Nos termos dos artigos 480 e seguintes das NSCGJ, certificado o trânsito em julgado da condenação, expeçam-se as certidões da sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução das multas penais e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA